憲法主題整理：立法院

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：立法院職權、調查權、言論免責、立法委員選舉、提案權、彈劾、備詢
> 題數：8 題

壹、立法院之組織與選舉

一、立法委員選舉制度（110年第13題）

依憲法增修條文規定，關於立法委員之選舉，下列敘述何者錯誤？

(A) 立法委員總額為113人
(B) 立法委員的選舉為「單一選區兩票制」
(C) 政黨得票比率在5%以上者，方得分配不分區代表的席次
(D) 全國不分區立法委員之人數，約占立法委員總額之一半

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	增修條文§4第1項規定，立法委員總額為**113人**（區域73＋原住民6＋不分區34）。
(B)	☑ 正確	我國立法委員選舉制度為**單一選區兩票制**（並立制），選民投兩票：一票投區域候選人，一票投政黨。
(C)	☑ 正確	政黨得票比率須達**5%以上**，始得分配不分區立法委員席次（增修條文§4第2項）。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	全國不分區立法委員為**34人**，僅占總額113人之約**30%**，遠非

		一半。

[!NOTE]
重點整理
立法委員席次分配（增修條文§4）：

- **區域立委**：73人（單一選區相對多數決）
- **原住民立委**：6人（平地原住民3＋山地原住民3）
- **不分區立委**：34人（政黨比例代表制，門檻5%）
- **總額**：113人
- 不分區約占**30%**，非50%

貳、立法院之職權

一、備詢義務（113年第14題）

依憲法及司法院解釋意旨與憲法法庭裁判，下列何者有至立法院委員會，就相關法律案及預算案備詢之義務？

(A) 司法院秘書長
(B) 監察院院長
(C) 臺北市市長
(D) 考試委員

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	**司法院秘書長**為政府人員，就司法院相關法律案及預算案，有至立法院委員會**備詢之義務**（釋字第461號）。
(B)	✖ 錯誤	監察院院長基於**監察權獨立行使**之原則，原則上不受立法院質詢或備詢，以維持權力分立（釋字第461號）。

(C)	❌ 錯誤	臺北市市長為**地方首長**，非中央政府人員，不負有至立法院備詢之義務。
(D)	❌ 錯誤	考試委員**獨立行使職權**，依釋字第461號，無備詢之義務。

[!NOTE]
重點整理
釋字第461號（備詢義務）：

- **有備詢義務**：行政院各部會首長、政務人員（含司法院秘書長等就預算案備詢）
- **無備詢義務**：
    - 參謀總長（國防部長代為備詢）
    - 考試委員（獨立行使職權）
    - 監察委員及監察院院長（監察權獨立）
- 區分「質詢」（口頭問答）與「備詢」（接受委員會詢問）

二、立法院職權行使（110年第14題）

依司法院大法官解釋意旨，關於立法院職權之行使，下列敘述何者錯誤？

(A) 立法院為有效行使憲法職權，享有案件調閱權，經院會決議得向檢察機關調閱偵查中案件相關卷證
(B) 行政院停止執行預算，若涉及國家重要事項，立法院得要求行政院提出報告並備質詢
(C) 立法院應適時行使監察委員提名名單之人事同意權，不得以消極不行使之方式，危害監察院之正常運行
(D) 立法院於休會期間提出不信任案者，應即召開臨時會審議之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	釋字第729號指出，立法院之調閱權受**權力分立**之限制，**不得調閱偵查中案件之相關卷證**，

		以免妨害檢察權之獨立行使及偵查不公開原則。
(B)	☑ 正確	行政院停止執行預算涉及國家重要事項，立法院得以**質詢權**要求行政院提出報告並備質詢。
(C)	☑ 正確	釋字第632號指出，立法院不得以消極不行使同意權之方式，致監察院無法運作（參見後續監察院主題整理）。
(D)	☑ 正確	不信任案須於會期中處理，若休會期間提出，應召開**臨時會**審議。

[!NOTE]
重點整理
立法院調閱權之限制（釋字第729號）：

- 立法院享有**文件調閱權**
- 但**不得調閱偵查中案件之卷證**
- 理由：偵查不公開原則、檢察權獨立
- 已結案之卷證原則上得調閱

三、調查權之範圍（112年第15題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於立法院調查權，下列敘述何者錯誤？

(A) 立法院之調查權為其固有之權能且為輔助性之權力
(B) 立法院調查權之對象與事項，受權力分立與制衡原則之限制
(C) 立法院得經院會決議，調閱文件原本與影本
(D) 立法院調查權之行使對象，以與調查事項相關之政府人員為限

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	☑ 正確	釋字第585號確認，調查權為立法院**固有之權能**，且為**輔助性權力**（輔助立法及監督功能）。
(B)	☑ 正確	調查權受**權力分立**之限制，不得侵入司法權核心（如審判中案件）或行政權核心（如偵查中案件）。
(C)	☑ 正確	立法院得經院會決議調閱文件**原本與影本**，此為文件調閱權之具體內容。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	立法院調查權之行使對象**不限於政府人員**，亦得及於**社會上有關係之人員**（釋字第585號），例如與調查事項有關之民間人士。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 立法院調查權（釋字第585號）：
>
> - **性質**：固有權能、輔助性權力
> - **對象**：不限政府人員，及於**社會上有關係之人員**
> - **限制**：權力分立（不得侵入司法核心）
> - **方式**：得要求出席、提供資料、經院會決議調閱文件

四、法律提案權（111年第15題）

依憲法及司法院大法官解釋意旨，下列何者無法律提案權？

(A) 司法院
(B) 總統
(C) 監察院
(D) 考試院

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	司法院得就其職權相關之法律案，向立法院提出法律案（增修條文§5第1項）。
(B)	☑ 正確（本題答案）	**總統無法律提案權**。我國憲法並未賦予總統向立法院提出法律案之權限。總統之政策推動須透過行政院院長及行政院向立法院提案。
(C)	❌ 錯誤	監察院就其職權相關事項，得向立法院提出法律案（增修條文§7第1項）。
(D)	❌ 錯誤	考試院就其職權相關事項，得向立法院提出法律案（增修條文§6第1項）。

[!NOTE]
重點整理
具有法律提案權者：

- **行政院**（憲法§58）
- **司法院**、**考試院**、**監察院**（增修條文§5、§6、§7）
- **立法委員**
  無法律提案權：**總統**

五、立法委員言論免責（111年第17題）

憲法第73條規定：「立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任。」下列何者非屬上述規範之內涵？

(A) 不受刑事訴追
(B) 不負民事賠償責任
(C) 不負行政罰責任
(D) 不因違反紀律而受懲戒

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	言論免責權之效果包括**不受刑事訴追**，立法委員於院內之言論及表決不構成刑事責任。
(B)	☑ 正確	言論免責權亦使立法委員**不負民事賠償責任**（釋字第435號）。
(C)	☑ 正確	言論免責之範圍包括不負**行政罰責任**。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	言論免責權保障之範圍為對「**院外**」不負責任，但**不及於院內紀律處分**。立法院得依其自律權對違反議事規則之委員為**紀律處分**（釋字第435號）。

[!NOTE]
重點整理
釋字第435號（言論免責權）：

- **保障範圍**：立法委員於院內之言論及表決，對院外不負刑事、民事及行政罰責任
- **不適用**：
    - 院內**紀律處分**（自律權之行使）
    - 與議事**無關**之行為（如肢體暴力）
- **院內**之認定：以與議事有關為限，不限於議場之物理空間

六、立法院彈劾總統（110年第16題）

下列何者屬於立法院得行使彈劾權之對象？

(A) 內政部部長
(B) 大法官
(C) 總統
(D) 考試委員

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	內政部部長之彈劾屬**監察院**之職權，非立法院。
(B)	❌ 錯誤	大法官之彈劾屬**監察院**之職權。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依增修條文§4第7項，立法院得經全體立法委員**1/2以上提議**、**2/3以上同意**，對**總統、副總統**提出彈劾案，由憲法法庭審理。
(D)	❌ 錯誤	考試委員之彈劾屬**監察院**之職權。

[!NOTE]
重點整理
彈劾權之區分：

- **立法院彈劾**：僅限**總統、副總統**（增修條文§4 VII）
    - 門檻：1/2提議 + 2/3同意 → 憲法法庭審理
- **監察院彈劾**：除總統副總統以外之所有公務員（增修條文§7 III）
    - 對象含：部會首長、法官、大法官、考試委員等

七、法院院長之備詢義務（109年第14題）

立法院某委員會審議司法年度預算時，擬邀請地方法院院長甲到會備詢。下列敘述何者正確？

(A) 地方法院院長亦具有法官身分，基於司法獨立的維護，毋庸出席
(B) 地方法院院長非司法院預算之編列者，立法院委員會不應邀請其出席
(C) 地方法院院長不對立法院負責，因此毋庸出席
(D) 地方法院院長負有行政職務，就涉及各法院預算之事項，有義務到會備詢

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	地方法院院長雖具有**法官身分**，但其同時負有**行政職務**（管理法院之行政事務）。司法獨立保障法官不受干涉之「審判」，但就**行政及預算事項**，院長仍有備詢義務。
(B)	✗ 錯誤	地方法院院長雖非預算之「編列者」，但其所管理之法院屬**預算執行單位**，就涉及法院預算之事項，立法院委員會仍**得邀請其出席**備詢。
(C)	✗ 錯誤	地方法院院長不對立法院負責之說法過於籠統。院長就其**行政職務**範圍，仍有至委員會**備詢之義務**，以利立法院行使預算審查權。
(D)	☑ 正確（本題答案）	地方法院院長負有**行政職務**（法院行政管理），就涉及各法院**預算之事項**，有義務到立法院委員會**備詢**（釋字第461號意旨之延伸）。此與法官獨立審判不衝突。

[!NOTE]

重點整理

法院院長之備詢義務（釋字第461號意旨）：

- 法院院長兼具**法官身分**與**行政職務**
- 就**行政及預算事項** → 有備詢義務
- 就**個案審判** → 不受質詢（司法獨立）
- 區分：行政職務之備詢 ≠ 干預審判獨立

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19